

¿QUÉ ES UNA PATENTE DE UTILIDAD O MODELO DE UTILIDAD?

Una **patente de utilidad** es un tipo de derecho exclusivo que se otorga sobre una **invención técnica** que **mejora funcionalmente un producto existente**, ya sea en su **forma, estructura, o disposición de partes**, sin requerir un alto nivel de invención como en las **patentes tradicionales**.

Se utiliza mucho para proteger **mejoras prácticas** que tienen aplicación **industrial o comercial inmediata**.

Características principales:

- ✓ **Protege:** Dispositivos, herramientas, aparatos o productos (no métodos ni software puro).
- ✓ **Requiere novedad:** La mejora debe ser nueva a nivel nacional o internacional.
- ✓ **Aplicación industrial:** Debe poder fabricarse y utilizarse en la industria.
- ✓ **Menor nivel inventivo:** No se necesita que sea una innovación radical, basta con que tenga una mejora funcional práctica.
- ✓ **Protección rápida:** Generalmente más fácil y rápida de obtener que una patente de invención.
- **Duración:** Usualmente dura **10 años**

¿Qué no se puede patentar como modelo de utilidad?

- Software puro o algoritmos matemáticos.
- Métodos comerciales o mentales.
- Descubrimientos científicos.
- Invenciones contrarias al orden público o la moral.

Ejemplos:

Para Ing. de Sistemas (Patentes relacionadas con **soluciones técnicas en software o hardware**)

- **Dispositivo de autenticación biométrica mejorado** (lector de huellas más rápido y seguro).
- **Algoritmo de compresión de datos optimizado para dispositivos móviles.**
- **Sistema de monitoreo de red con autoajuste de ancho de banda.**
- **Plataforma de reconocimiento facial para accesos automatizados.**

💡 **Nota:** El **software como tal no se patenta**, pero **el método técnico o el sistema que lo usa sí** puede ser patentado si tiene aplicación práctica y técnica.

Para Ingeniería Industrial (Patentes aplicadas a procesos, herramientas o mejoras mecánicas)

- **Sistema de distribución de materiales automatizado para plantas de producción.**

- **Máquina de ensamblaje con mecanismo de ahorro de energía.**
- **Contenedor ergonómico para manejo de piezas en línea de montaje.**
- **Dispositivo para mejorar la ventilación en almacenes industriales.**

Para Ingeniería Civil (Patentes útiles para construcción, infraestructura y diseño estructural)

- **Andamio modular con mayor estabilidad y facilidad de armado.**
- **Dispositivo para el drenaje automático en techos inclinados.**
- **Sistema de aislamiento sísmico con amortiguadores innovadores.**
- **Herramienta portátil para nivelación de superficies en obra.**

¿QUÉ ES EL DERECHO DE AUTOR?

El **derecho de autor** protege **creaciones originales** de tipo intelectual, como textos, música, imágenes, diseños y **código fuente de software**.

¿Qué protege?

Protege **creaciones originales** como:

- **Ing. de Sistemas:** programas, apps, algoritmos, interfaces.
- **Ing. de Industrial:** modelos de producción, simulaciones, manuales técnicos.
- **Ing. de Civil:** planos, diseños estructurales, renders, maquetas digitales.

¿Cuánto tiempo dura?

Toda la vida del autor + 70 años después de fallecido

✂ CASOS REALES (simplificados)



Caso 1 – Ingeniería de Sistemas

"María" desarrolla un software para optimizar el rendimiento de servidores.

→ **Protege el código fuente con derecho de autor.**

⚙ Caso 2 – Ingeniería Industrial

"Luis" crea un nuevo tipo de **empaque para productos líquidos** que evita el desperdicio.

→ **Solicita una patente de utilidad** por su diseño funcional.



Caso 3 – Interdisciplinario

"Grupo de estudiantes" construyen un **robot de inspección automática de tuberías**.

→ Protegen el **diseño del robot (modelo de utilidad)** y el **software que lo controla (derecho de autor)**.